

	Allegato 5_SCHEMA CONTRATTO	
	Fornitura del Refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione	
	di 12 mesi.	
	CIG: A008DE5927; CUP: B95F23000250002	
	(riferimento ID 5938 - Tender_36336)	
	Tra	
	INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Direzione	
	e coordinamento Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità	
	“INSIEL”, con sede legale in Trieste, Via San Francesco d’Assisi numero 43, iscritta	
	al Registro delle Imprese di Trieste al numero, codice fiscale e partita IVA	
	00118410323 e al R.E.A. di Trieste al n. 71598, in persona dell’Amministratore	
	Unico, dott. _____, nato a _____ il _____, codice fiscale	
	_____, giusta Delibera Assembleare di data 31/05/2022, munito dei	
	necessari poteri per il compimento del presente atto;	
	e	
	<NOME FORNITORE>, di seguito per brevità “Fornitore”, con sede legale	
	in _____, indirizzo Posta Elettronica Certificata:	
	_____, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al	
	numero, codice fiscale e partita IVA _____ e al R.E.A. al n.	
	_____, in persona di _____, nato a _____ il	
	_____, codice fiscale _____, il quale interviene nella sua qua-	
	lità di Legale Rappresentante, munito dei necessari poteri per il compimento del	
	presente atto;	
	Premesso che	
	1. in data _____ INSIEL ha esperimento procedura negoziata, art. 76, c.2 lett. b)	
	1	

	e c.7 del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura del refurbishment di una sala data center	
	e relativa manutenzione di 12 mesi;	
	2. il Fornitore ha presentato offerta nell'ambito della suddetta procedura;	
	3. il Fornitore è risultato, con determinazione del _____ di INSIEL del _____, aggiudicatario della suddetta procedura;	
	4. il Fornitore ha adempiuto agli obblighi imposti dal Disciplinare di gara relativi alla documentazione da fornire entro i termini imposti,	
	5. il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D. Lgs. 6-9-2011 n. 159 in relazione all'esito delle verifiche di cui al LIBRO II, Capo IV qualora l'informazione antimafia non fosse ancora stata rilasciata;	
	_____ si conviene e stipula quanto segue:	
	Articolo 1 – Oggetto	
	L'affidamento del presente contratto ha per oggetto la fornitura del refurbishment di una sala data center e relativa manutenzione di 12 mesi, come meglio specificato nel Capitolato tecnico al capitolo 1 "Oggetto dell'Appalto".	
	Il Fornitore si impegna ad adempiere alle condizioni ed alle modalità di esecuzione di cui ai seguenti documenti che, sottoscritti da INSIEL e dal Fornitore, fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegati:	
	Allegato 1: Capitolato tecnico	
	Allegato 2: Offerta tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta	
	Allegato 3: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta	
	Allegato 4: Garanzia fideiussoria di cui all'art. 13 del presente contratto	
	Allegato 5: Polizza assicurativa di cui all'art. 14 del presente contratto	
	Viene compiegato al presente contratto per farne sua parte integrante:	
	2	

Allegato 1: Capitolato tecnico

Allegato 2: Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di offerta

Articolo 2 – Termini della fornitura

La durata dell'appalto è di 12 mesi decorrenti dalla data di emissione del certificato di conformità relativa all'attività di consegna ed installazione, come meglio specificato nel capitolato tecnico.

Articolo 3 – Caratteristiche e prestazione della fornitura

Si richiama espressamente ed integralmente quanto previsto dal Capitolato tecnico, in particolare ai capitoli 1, 2,3 e 4, e quanto previsto dall'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore in sede di offerta.

Articolo 4 – Luogo di svolgimento della fornitura e risorse strumentali

Il Fornitore svolgerà le attività oggetto del presente contratto presso le proprie sedi con propri mezzi e propria organizzazione, assumendosi il relativo rischio di impresa. La fornitura dovrà essere eseguita all'interno del data center primario della regione Friuli-Venezia Giulia, ospitato presso la sede di Trieste di Insiel S.p.A.

L'accesso ai locali dovrà avvenire nel rispetto delle regole indicate dal gestore dell'impianto, assumendo ogni responsabilità in ordine ad eventuali danni. Durante l'espletamento della fornitura gli addetti, siano essi soci, dipendenti dell'affidatario o di imprese subappaltatrici o lavoratori autonomi dalle stesse incaricati, dovranno essere dotati di un tesserino di riconoscimento per tutti i lavori in appalto e subappalto dell'impresa aggiudicataria.

La tessera di riconoscimento, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e di cui all'art. 5 della L. 136/2010, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.

In ottemperanza al regolamento per l'accesso alle sedi Insiel tutti gli addetti al servizio del presente contratto dovranno essere muniti altresì di un badge che verrà rilasciato da Insiel e che darà accesso ai locali. Per il rilascio del badge il referente dell'impresa affidataria dovrà prima dell'inizio della prestazione e ogni qualvolta sia necessario abilitare una nuova persona compilare e sottoscrivere un modello di dichiarazione che verrà fornito all'affidatario e ricevere da Insiel il badge da consegnare all'addetto al servizio. Si fa espresso divieto di utilizzo di un badge rilasciato ad un addetto da parte di altri addetti.

Articolo 5 – Verifica di conformità

Il presente contratto è soggetto a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente contratto e da Capitolato.

Insiel provvederà a dare tempestivo avviso al Fornitore del giorno in cui si procederà alla verifica di conformità, affinché il Fornitore possa intervenire.

In sede di ciascuna verifica di conformità sarà redatto un verbale che dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. A seguito dell'esito positivo della verifica di conformità sarà emesso il Certificato di verifica di conformità che sarà trasmesso per la sua accettazione al Fornitore, il quale dovrà firmarlo entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto rilascia il Certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

Il certificato di verifica di conformità contiene gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi, l'indicazione dell'esecutore, il nominativo del direttore dell'esecuzione, il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni, le date delle

attività di effettiva esecuzione delle prestazioni, il richiamo agli eventuali verbali di controllo in corso di esecuzione, il verbale del controllo definitivo, l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore, la certificazione di verifica di conformità.

Articolo 6 – Responsabili per le attività contrattuali

I referenti responsabili per le attività contrattuali inerenti il presente incarico sono:

- per il Fornitore: _____

- per INSIEL: _____ in qualità di Direttore dell'esecuzione del contratto.

Salvo quanto previsto dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività di Direttore dell'esecuzione del contratto, compito di detti referenti sarà quello di coordinare le attività correlate alla fornitura oggetto dell'appalto, di pianificare e di verificare gli interventi da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

Articolo 7 - Obblighi del Fornitore

Il Fornitore dichiara e garantisce che il personale del quale si avvarrà per l'esecuzione del presente contratto sarà regolarmente assunto e assicurato dallo stesso Fornitore nel rispetto della vigente normativa, ed in tal senso si obbliga ad ogni effetto di legge.

Il Fornitore assume l'obbligo della piena osservanza di tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni sociali obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e per la previdenza e l'assistenza a favore dei dipendenti, nonché degli obblighi derivanti dal presente contratto e si impegna ad assicurare al personale dipendente trattamenti economici e normativi non inferiori a quelli previsti dalle norme del Contratto Collettivo di lavoro cui è soggetto.

Il Fornitore si assume l'obbligo di osservare e far osservare dal proprio personale

tutte le norme di prevenzione infortunistica e di igiene del lavoro vigenti e/o comunque richieste dalla particolarità del lavoro.

Il Fornitore assume inoltre l'obbligo di eseguire le occorrenti ricognizioni nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato a regola d'arte e nel pieno ed assoluto rispetto delle vigenti norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (in particolare ma non solo il D. LGS. 09.04.2008 n.81 e successive modificazioni e integrazioni) e delle specifiche norme aziendali.

Il Fornitore assume l'obbligo della costante sorveglianza del corso dei lavori, designando e preponendo un proprio fiduciario incaricato di dirigere i lavori inerenti alle specifiche attività in modo anche da assicurare che il lavoro dei propri dipendenti si svolga in condizioni di assoluta sicurezza, restando esclusa ogni ingerenza di INSIEL la quale resta, comunque, e pertanto manlevata da ogni responsabilità e dovrà essere in ogni caso tenuta indenne dal Fornitore.

Tutte le spese derivanti al Fornitore per l'osservanza degli obblighi indicati, nonché tutti gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo al Fornitore per la organizzazione, in condizione di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi, per svolgere il servizio oggetto del presente contratto, si intenderanno compresi nel corrispettivo fissato all'art. 10 "Corrispettivi".

INSIEL si riserva, comunque, ogni e qualsiasi facoltà di accertare, in qualunque momento e con le modalità che riterrà più opportune, l'esatto adempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo.

Il Fornitore deve esigere, da ciascuno dei suoi collaboratori coinvolti nella realizzazione dell'oggetto del contratto, l'impegno scritto a rispettare, anche dopo aver cessato di essere addetto ad attività oggetto del contratto, il segreto su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esecuzione del contratto e a

non comunicare a terzi né ad utilizzare, a profitto proprio o di terzi, documenti e informazioni che non siano stati resi pubblici. In caso di loro richiesta, una copia di tale impegno va trasmessa ai soggetti interessati.

In caso di violazione degli obblighi di cui al presente comma, INSIEL avrà la facoltà di recedere dal presente contratto ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023. Resta però salva la facoltà di INSIEL di ordinare, a propria scelta e in alternativa, la sospensione delle attività sino a che non sia rimossa la violazione, salvo il risarcimento dei danni a favore di INSIEL medesima in relazione alla sospensione e con esclusione di ogni risarcimento o indennizzo a favore del Fornitore.

Articolo 8 –Responsabilità solidale della stazione appaltante

In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente del Fornitore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, INSIEL trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di INSIEL del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del Fornitore o, se presente, del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, INSIEL paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ai sensi dell'art. 119, comma 8, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 9 - Nomina a sub-responsabile del trattamento ex art. 28 del Reg. UE

Insiel S.p.A., in qualità di Responsabile del trattamento dei dati personali per conto degli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia, Titolari del trattamento, designa il Fornitore sub-responsabile del trattamento, ex art. 28 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), in relazione ai dati personali trattati per l'erogazione dei servizi oggetto del presente affidamento.

I dati personali oggetto della presente designazione sono:

- dati personali comuni;
- dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'art. 9 del GDPR;
- dati relativi a condanne penali e reati ai sensi dell'art. 10 del GDPR;

e afferiscono alle seguenti categorie di interessati: dipendenti e collaboratori dei Titolari, utenti dei servizi messi a disposizione tramite il sistema oggetto dell'affidamento.

Il Fornitore è tenuto a trattare i dati personali oggetto dei servizi indicati oggetto del presente affidamento solo ed esclusivamente ai fini dell'esecuzione dei suddetti servizi, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni riportate nei successivi articoli e di ogni altra indicazione scritta che potrà essergli fornita dal Titolare o da Insiel.

Misure di sicurezza

Il Fornitore, previa analisi che espliciti i rischi e le eventuali possibili misure di attuazione degli stessi (e tenendo conto, in particolare, dei rischi che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati), si impegna a individuare e adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza congruo al rischio, tenendo conto, fra l'altro, della tipologia di trattamento, delle finalità perseguite, del contesto e delle specifiche circostanze in cui avviene il trattamento, nonché della tecnologia applicabile e dei costi di attuazione.

Tali misure comprendono, tra le altre, se del caso:

- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- la capacità di assicurare la continua riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
- la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso ai dati personali, in caso di incidente fisico o tecnico;
- una procedura adeguata a provare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure adottate al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Violazione dei dati personali (c.d. Data Breach)

Il Fornitore è tenuto a informare Insiel, senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza (inviando una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.insiel.it), di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, fornendo le informazioni necessarie alla gestione delle misure di cui agli artt. 33 e 34 del GDPR. Il Fornitore si impegna a collaborare

con INSIEL per fornire tempestivamente al Titolare ogni informazione da questi comunque richiesta.

Valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali

Il Fornitore è tenuto collaborare con Insiel per supportare il Titolare del trattamento ai fini dell'esecuzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR, nonché a prestare ogni collaborazione necessaria per l'eventuale consultazione preventiva all'Autorità Garante ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

Il Fornitore, ove necessario ai sensi della normativa vigente o su richiesta di Insiel, relativamente ai dati personali e alle procedure e tecnologie usate dal Fornitore nel trattamento degli stessi, si impegna a effettuare analisi che esplicitino i rischi e le eventuali possibili misure di attenuazione degli stessi, da proporre al Titolare del trattamento, propedeutiche alla valutazione di impatto, informando delle risultanze Insiel e fornendo copia degli elaborati finali.

Soggetti autorizzati al trattamento

Il Fornitore è tenuto a identificare per iscritto il proprio personale autorizzato a trattare i dati personali, nell'ambito dei servizi oggetto del presente affidamento, tramite apposite lettere di incarico, individuando l'ambito di trattamento consentito e fornendo le istruzioni idonee allo scopo, in particolare vincolando alla riservatezza su tutte le informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività, anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Fornitore è tenuto, inoltre, a curarne la formazione, vigilarne l'operato e a comunicare a Insiel, su specifica richiesta, l'elenco aggiornato dei soggetti autorizzati al trattamento.

Amministratori di sistema

Il Fornitore si impegna a conformarsi al Provvedimento Generale dell'Autorità

Garante del 27 novembre 2008 “Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema”, così come modificato dal Provvedimento dell'Autorità Garante del 25 giugno 2009 “Modifiche del provvedimento del 27 novembre 2008 recante prescrizioni ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni di amministratore di sistema e proroga dei termini per il loro adempimento”, e così come eventualmente ulteriormente modificato o sostituito dall'Autorità Garante e a ogni altro pertinente provvedimento dell'Autorità stessa.

Il Fornitore si impegna, in particolare, a:

- a. designare quali amministratori di sistema le figure professionali dedicate alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione o di loro componenti con cui sono effettuati trattamenti di dati personali;
- b. predisporre e conservare l'elenco contenente gli estremi identificativi delle persone fisiche qualificate quali amministratori di sistema e le funzioni ad essi attribuite;
- c. comunicare periodicamente a Insiel l'elenco aggiornato degli amministratori di sistema;
- d. verificare annualmente l'operato degli amministratori di sistema, informando Insiel circa le risultanze di tale verifica;
- e. mantenere i file di log previsti in conformità a quanto previsto nel suddetto provvedimento.

Rapporti con le autorità

Il Fornitore, su richiesta di Insiel, si impegna a coadiuvare quest'ultima nella difesa in caso di procedimenti dinanzi all'Autorità Garante o all'Autorità Giudiziaria.

Istanze degli interessati

Il Fornitore si obbliga ad assistere Insiel e a fornire ogni informazione e/o documento utile o opportuno per consentire a Insiel di supportare il Titolare del trattamento nel dare riscontro ai diritti esercitati dagli interessati (i cui dati personali sono oggetto di attività di trattamento nell'ambito dei servizi previsti nel presente affidamento) di cui al capo III del GDPR.

Ulteriori obblighi

Il Fornitore mette a disposizione di Insiel tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi normativi e delle istruzioni di cui alla presente designazione e consente a Insiel l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di audit effettuate direttamente da Insiel o da un altro soggetto da questi incaricato o autorizzato. Resta inteso che qualsiasi verifica condotta ai sensi del presente comma deve essere eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Fornitore e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Fornitore si impegna altresì a:

- a) effettuare almeno annualmente un rendiconto in ordine all'esecuzione delle istruzioni ricevute da Insiel per conto del Titolare (e agli adempimenti eseguiti) e delle conseguenti risultanze;
- b) collaborare, se richiesto, con gli altri Responsabili del trattamento, al fine di armonizzare e coordinare l'intero processo di trattamento dei dati personali;
- c) realizzare quant'altro sia ragionevolmente utile e/o necessario al fine di garantire l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in

	materia di protezione dei dati, nei limiti dell'incarico di cui alla presente de-	
	signazione;	
	d) informare prontamente Insiel di ogni questione rilevante ai fini di legge, in	
	particolar modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei casi in cui abbia	
	notizia, in qualsiasi modo, che risulti violata la normativa in materia di pro-	
	tezione dei dati personali, ovvero che il trattamento presenti rischi specifici	
	per i diritti, le libertà fondamentali e/o la dignità dell'interessato, nonché	
	qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa, nazionale o comuni-	
	taria, relativa alla protezione dei dati personali.	
	Ulteriori Responsabili	
	Il Fornitore è autorizzato espressamente a ricorrere a ulteriori Responsabili del trat-	
	tamento per l'esecuzione delle attività di trattamento (o parte delle stesse) oggetto	
	dei servizi di cui al presente affidamento, imponendo agli stessi i medesimi obblighi	
	in materia di protezione dei dati personali cui è soggetto il Fornitore stesso, in par-	
	ticolare in relazione alle misure di sicurezza.	
	A tal fine il Fornitore si impegna a darne comunicazione a Insiel per l'eventuale op-	
	posizione, ai sensi dell'art. 28, paragrafo 2, del GDPR.	
	Luogo di trattamento dei dati personali e trasferimento extra-UE	
	Il Fornitore dichiara che i dati personali saranno trattati e archiviati nel territorio	
	dell'Unione Europea.	
	Manleva	
	Il Fornitore si impegna a mantenere indenni Insiel e il Titolare da ogni contestazione,	
	azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto	
	e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Fornitore stesso delle	
	istruzioni di cui alla presente designazione, del GDPR e delle relative disposizioni	
	13	

specificamente dirette al Fornitore.

Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente designazione, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Durata

La presente designazione decorre dalla data in cui si perfeziona il contratto tra Insiel e il Fornitore ed è valida fino alla cessazione per qualunque motivo del contratto.

Il Fornitore, all'atto della scadenza del contratto e/o dei servizi contrattualizzati o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del contratto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati personali, si impegna a interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e a provvedere, su indicazione di Insiel o del Titolare, all'immediata restituzione dei dati personali oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Fornitore non ne esiste alcuna copia.

In caso di richiesta scritta di Insiel o del Titolare, il Fornitore è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione dei dati.

Articolo 10 – Corrispettivi

Il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le obbligazioni previste dal presente contratto al corrispettivo, onnicomprensivo di tutte le spese, pari ad € _____ (Euro _____ / _____), IVA esclusa.

L'entità del corrispettivo stabilito nel presente contratto tiene conto della previsione dei termini di pagamento di cui al D. Lgs. 231/2002.

Articolo 11 – Subappalto

Le parti si danno atto che il Fornitore non si è avvalso/si è avvalso della facoltà di affidare in subappalto i servizi e le forniture oggetto del presente contratto, così come specificato dall'art. 119, co.2, del D. Lgs. 36/2023, non avendo/avendo il Fornitore dichiarato in sede di offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

[*in caso di subappalto*] Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 119 D. Lgs. 36/2023 alle seguenti condizioni:

- il Fornitore deve depositare copia autentica del contratto di subappalto presso INSIEL almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

- il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'art. 119 comma 16 del D. Lgs. 36/2023, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa appaltatrice;

- contestualmente al deposito del contratto, il Fornitore deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 36/2023 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui alla Parte V Titolo IV Capo II del D. Lgs. 36/2023, articoli 94, 95, 96, 97, 98;

- il Fornitore e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere a INSIEL

prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza ai sensi dell'art. 119 comma 15 del D. Lgs. 36/2023.

E' fatto obbligo al Fornitore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Articolo 12 – Responsabilità del Fornitore

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità impegnandosi a tenere indenni INSIEL e l'Amministrazione regionale, anche in sede giudiziale, per infortuni o danni subiti da persone, cose, locali e opere od impianti preesistenti, tanto di INSIEL che dell'Amministrazione regionale e di Terzi, direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle forniture oggetto del presente contratto.

Articolo 13 – Garanzia fideiussoria

A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del presente contratto, il Fornitore presta, consegnandola ad INSIEL, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 117 del D. Lgs. 36/2023, una garanzia fideiussoria distinta e autonoma per € _____ (Euro _____ /00) in favore di INSIEL costituita mediante _____ emessa in data _____ da _____ N° _____.

Articolo 14 – Polizza assicurativa

Il Fornitore, assumendosi in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'aggiudicatario stesso, quanto di INSIEL e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre

inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili,

anche se eseguite da parte di terzi dichiara di aver sottoscritto la seguente polizza

assicurativa Polizza n. _____ con _____, per la copertura del

rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto

del contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad INSIEL, alle

Amministrazioni Pubbliche, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, anche

con riferimento ai relativi servizi, avente un massimale _____ di Euro

_____ per sinistro e un massimale _____ di Euro _____

per persona con decorrenza _____ e scadenza _____.

Si precisa che il Fornitore si impegna espressamente a presentare evidenza del

rinnovo della suddetta polizza fino alla scadenza del presente contratto.

Articolo 15 – Modalità di fatturazione e di pagamento

Il Fornitore potrà emettere fatture per stati di avanzamento secondo le seguenti

modalità:

-a seguito della positiva verifica di conformità relativa alla consegna, installazione e

migrazione, di cui al paragrafo 6.1" Verifica di conformità" del capitolato, ossia in

seguito all'emissione del Certificato di conformità, l'affidatario, potrà emettere fat-

tura per un valore pari al 94% (novantaquattro per cento) del valore contrattuale.

-a seguito all'emissione del Certificato di conformità relativo al servizio di assistenza

e manutenzione in garanzia di cui al paragrafo 6.1" Verifica di conformità" del capi-

tolato l'affidatario, potrà emettere fattura per un valore pari a metà del rimanente

6% (sei per cento) dell'importo contrattuale.

Il pagamento delle fatture avverrà, mediante versamento sul conto corrente banca-

rio intestato al Fornitore i cui estremi saranno riportati in calce alle fatture e comu-

nicati per iscritto ad INSIEL nel rispetto dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136 del 13

agosto 2010, a 30 giorni dal ricevimento delle fatture in Insiel, purché le stesse siano emesse in conformità con quanto espresso nel presente contratto e fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalle normative al riguardo o dalla ricezione del certificato di verifica di conformità se reso disponibile in data successiva. Le fatture saranno accettate solo se emesse nel formato previsto dal D. M. n. 55 del 3 aprile 2013 (fatture elettroniche), mediante inoltro al Sistema di Inter-scambio (SDI).

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 la fattura elettronica dovrà essere emessa secondo il regime IVA dello "Split payment" o "Scissione dei pagamenti", secondo il quale l'imposta sul valore aggiunto non sarà più versata dal cessionario al cedente ma sarà versata direttamente da quest'ultimo all'Erario.

In relazione agli adempimenti sopra indicati si invita alla lettura della circolare pubblicata sul sito internet di Insiel S.p.A. al seguente indirizzo: <http://bit.ly/splitinsiel>.

Tutti i documenti, comprese le fatture, dovranno riportare chiaramente il Codice Univoco Ufficio 5Q9X3U, i codici CIG A008DE5927, CUP B95F23000250002 e il numero di procedura ID 5938. Non saranno accettate fatture o altre comunicazioni prive dei suddetti riferimenti. Inoltre, alla fattura dovrà essere allegata copia del certificato di verifica di conformità firmato.

Insiel opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalla stessa solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 16 – Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari – Legge n. 136/2010

Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. Il Fornitore dichiara di aver comunicato ad INSIEL gli estremi dei conti correnti bancari o postali

	dedicati, anche non in via esclusiva, al presente contratto nonché le generalità ed il	
	codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Il Fornitore si impegna a	
	comunicare ad INSIEL ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del	
	conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima	
	utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di	
	persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale	
	rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa,	
	tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico	
	del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa	
	pecuniaria da € 500 a € 3.000.	
	Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari	
	relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.	
	Articolo 17 – Penali	
	Il mancato rispetto dei termini di cui al Capitolato tecnico determinerà l'imposizione	
	di penali a carico del Fornitore.	
	Fatto salvo il maggior danno, a garanzia del corretto e tempestivo adempimento de-	
	gli obblighi del Fornitore, INSIEL applicherà, nelle ipotesi di inadempimento parziale	
	ovvero di ritardato adempimento, le penali previste e descritte di seguito.	
	Per la mancata consegna di tutti i dispositivi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di deli-	
	very", sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno	
	naturale e consecutivo di ritardo.	
	Per la mancata installazione di tutti i dispositivi hardware e la relativa configurazione	
	degli stessi di cui al paragrafo 4.4.1 "Servizi di delivery", potrà essere applicata una	
	penale pari ad euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di	

ritardo, con un massimo del 10% del valore di gara.

Per la mancata migrazione e messa in produzione dei nuovi impianti di cui al paragrafo 4.4.1 “Servizi di delivery”, sarà applicata una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. Il mancato rispetto dei termini di cui al paragrafo 4.4.4.3 “Livelli di servizio (SLA) della manutenzione in garanzia” del presente documento, comporterà l'applicazione di una penale pari ad euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni punto percentuale in difetto del valore TRis.

Nel caso di applicazione delle penali INSIEL provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 18 – Servizio di garanzia ed assistenza on Site

Il Fornitore dovrà garantire l'assistenza, unitamente al servizio di manutenzione ordinaria e correttiva per un periodo di 12 mesi dall'emissione del Certificato di Verifica di conformità. L'attività di manutenzione dovrà prevedere oltre alla normale e regolare verifica di “buon funzionamento” del sistema, anche la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti degli eventuali malfunzionamenti. Durante il periodo di garanzia, il Fornitore si impegna ad intervenire per la risoluzione di eventuali malfunzionamenti, con tempi di intervento nel pieno rispetto degli SLA, secondo quanto precisato al capitolo 4.4.4. del Capitolato.

Articolo 19 - Cessione dei crediti

E' esclusa la cessione dei crediti nascenti dal presente contratto.

Articolo 20 – Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

Nel caso in cui INSIEL accerti che l'esecuzione del contratto da parte del Fornitore non proceda secondo le condizioni nel medesimo stabilite, concederà al Fornitore,

	previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica Certificata	
	PEC), un preavviso di almeno 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento;	
	trascorso inutilmente detto termine il contratto si riterrà risoluto, salvo il diritto di	
	INSIEL al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1662 c.c..	
	Oltre a quanto previsto dall'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, INSIEL si riserva il diritto di	
	risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali, derivanti	
	dall'applicazione singola o ripetuta delle clausole previste dall'articolo 17 "Penali",	
	superi il 10% del valore del contratto, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli	
	obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso INSIEL avrà la facoltà di	
	incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del	
	Fornitore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.	
	Fermo restando quanto sopra, INSIEL potrà dichiarare la risoluzione di diritto ai	
	sensi dell'art. 1456 del codice civile, da comunicarsi a mezzo P.E.C. nelle ipotesi di:	
	a) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti del Fornitore, ai sensi	
	della Legge Fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure	
	concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione	
	amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori,	
	ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o	
	soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga	
	incaricato della gestione degli affari del Fornitore;	
	b) mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale	
	e di mancata copertura assicurativa dei rischi da responsabilità civile, in ordine	
	allo svolgimento di tutte le attività contrattuali, per l'intera durata del Contratto;	
	c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale del Fornitore	
	su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri	

	compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svol-	
	gimento dell'attività di INSIEL;	
	d) conferimento, in qualsiasi forma, di procure all'incasso; cessione, totale o par-	
	ziale, diretta o indiretta, del Contratto, oppure cessione non autorizzata dei cre-	
	diti da quest'ultimo derivanti;	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di	
	privativa altrui, intentate contro INSIEL in ragione del presente contratto;	
	f) qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta l'emanazione di un	
	provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di	
	prevenzione di cui all'articolo 6, del D. Lgs. 159/2011, ed e ai titoli I e II del Libro I	
	"Le misure di prevenzione" del D. Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza	
	di condanna passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione,	
	l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, per frodi nei riguardi di INSIEL,	
	di subappaltatori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati	
	all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.	
	g) qualora nei confronti del Fornitore si verifichi uno dei motivi di esclusione di cui	
	all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;	
	h) mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal Capitolato tec-	
	nico;	
	i) interruzione totale del servizio verificatosi senza giustificati motivi;	
	l) utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto.	
	Articolo 21 – Recesso	
	INSIEL ha diritto di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico	
	interesse, previa formale comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica	
	certificata PEC) al Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni. In tal caso	
	22	

	INSIEL, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023, sarà tenuta al pagamento:	
	- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene	
	comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto	
	da INSIEL;	
	- delle spese sostenute dal Fornitore;	
	- di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra	
	l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni	
	eseguite.	
	Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le	
	prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno	
	ad INSIEL.	
	INSIEL si riserva la facoltà di recedere dal contratto ex art. 1 comma 13 del decreto	
	legge n. 95 del 6 luglio 2012 convertito in legge n. 135 del 7 agosto 2012, previa for-	
	male comunicazione (eseguibile anche con la Posta Elettronica certificata PEC) al	
	Fornitore con preavviso di almeno 20 (venti) giorni e previo pagamento delle pre-	
	stazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso	
	in cui, tenuto conto delle prestazioni non ancora eseguite, qualora i parametri delle	
	convenzioni stipulate da Consip S.p.A., ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge	
	23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto, siano	
	migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e il Fornitore non acconsenta ad	
	una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispet-	
	tare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.	
	Articolo 22 – Esecuzione in danno	
	In caso di risoluzione del contratto sia ai sensi dell'art. 1662 che ai sensi dell'art.	
	1456 c.c. INSIEL si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto	
	23	

	necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente contratto.	
	INSIEL ha inoltre il diritto, ai sensi dell'art. 117 comma 5 del D. Lgs. 36/2023, di	
	valersi della garanzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantito, per	
	l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura.	
	Nei suddetti casi, INSIEL avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme	
	dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che il Fornitore	
	è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni	
	tra tali importi.	
	L'eventuale esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili,	
	penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.	
	Articolo 23 – Subentro nel contratto	
	Il Fornitore riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ogni momento	
	e per l'intera durata del contratto, la facoltà di subentrare ad INSIEL nel rapporto	
	contrattuale. Tale cessione sarà efficace a seguito di mera comunicazione da parte	
	del soggetto cessionario e la medesima avverrà senza alcun onere aggiuntivo per il	
	soggetto cessionario rispetto a quanto già corrisposto o da corrispondere e con ef-	
	fetto pienamente liberatorio per INSIEL.	
	INSIEL si impegna a dare tempestiva comunicazione scritta al Fornitore, in merito	
	all'intenzione da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di esercitare la	
	facoltà di cui al precedente comma, mediante lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Il Fornitore si impegna, ora per allora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative	
	formalità nei tempi e nei modi richiesti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.	
	Articolo 24 – Audit relativo al rispetto delle normative, standard e requisiti di sicu-	
	rezza - Sicurezza delle informazioni e trattamento dati	

Nell'ambito dei servizi oggetto del contratto, il Fornitore dichiara di essere in possesso di certificazione ISO/IEC 27001. In caso di assenza di tale certificazione, il Fornitore si impegna a garantire ad INSIEL la possibilità di effettuare un'attività periodica (o annuale) di audit (presso la sede/sistemi informativi del Fornitore, ovvero in alternativa a livello documentale) al fine di verificare il rispetto delle normative e standard applicabili e dei requisiti di sicurezza concordati ed applicare le eventuali azioni correttive. La pianificazione di tali attività verrà comunicata da parte di INSIEL con un preavviso minimo di 15 giorni. Insiel, direttamente o tramite terzi incaricati, può eseguire verifiche relative alla conformità della prestazione dei servizi rispetto a quanto stabilito nel Capitolato tecnico oltre che nell'offerta tecnica se migliorativa.

Il Fornitore si impegna altresì a:

- attenersi, per quanto sia rilevante in relazione alle attività definite nel presente contratto, al rispetto di tutte le previsioni, almeno di livello Minimo, previste dalla CIRCOLARE dell'Agenzia per l'Italia Digitale 18 aprile 2017, n. 2/2017 Sostituzione della circolare n. 1/2017 del 17 marzo 2017, recante: «Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni. (Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1° agosto 2015)» e richiamate nel paragrafo "Requisiti di sicurezza" del Capitolato tecnico;
- condurre periodicamente test per garantire la conformità alle indicazioni ricevute, inclusi gli obblighi di riservatezza, non divulgazione, sicurezza e di porre i risultati alla consultazione di Insiel, su richiesta.

Articolo 25 – Requisiti di sicurezza

Il Fornitore deve garantire il rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente in materia di sicurezza cibernetica, mettendo in atto misure tecniche e organizzative

adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenuto conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento come anche del rischio di varia probabilità e gravità, adottando procedure tecniche e organizzative volte alla gestione di eventuali violazioni di dati.

Dati e Documentazione

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e informazioni connesse al presente contratto, né alcuna documentazione inerente a essi dopo la conclusione del contratto. In ogni momento Insiel potrà comunque richiedere al Fornitore, con un preavviso di almeno tre giorni, di effettuare lo scarico non oneroso di tutti i dischi del sistema sul supporto rimovibile e nel formato indicati.

Accesso del personale addetto

L'eventuale accesso ai sistemi tecnologici oggetto del presente affidamento, da parte dei soggetti identificati dal Fornitore, deve avvenire attraverso l'impiego di credenziali di accesso personali e non cedibili che saranno gestite da parte del Fornitore secondo adeguate misure di sicurezza. È altresì onere del Fornitore:

- assicurare che le credenziali di accesso fornite siano assegnate univocamente ai singoli soggetti abilitati a operare, tenendo traccia dell'assegnazione;
- vigilare sull'operato dei soggetti e sul corretto utilizzo delle credenziali stesse;
- garantire che le stesse credenziali non siano utilizzate da più soggetti nemmeno in tempi diversi;
- garantire la revoca delle credenziali non più utilizzate e la relativa comunicazione a Insiel;

- richiedere l'assegnazione di ulteriori credenziali qualora siano necessarie

per l'erogazione del servizio;

- comunicare, qualora richiesto da Insiel, gli estremi identificativi del soggetto

assegnatario delle credenziali fornite.

Il Fornitore dovrà garantire la tracciatura completa di tutti gli accessi, tentativi di accesso e delle attività svolte sui sistemi nell'ambito del presente contratto da parte dei soggetti abilitati a operare. Tale tracciatura potrà comprendere anche gli accessi falliti o altre casistiche di errore, anche se non espressamente previste.

In particolare, relativamente alle eventuali funzioni di "amministrazione di sistema in outsourcing", il Fornitore si impegna a mettere a disposizione di Insiel un elenco di tutte le persone fisiche abilitate ad accedere e svolgere attività rientranti nella definizione di amministratori di sistema, di rete o di banche dati, che operano su dati nell'ambito del presente contratto.

Riservatezza

Il Fornitore tutelerà la piena riservatezza delle informazioni acquisite nell'esecuzione del presente contratto, rispettando le seguenti clausole di riservatezza e in particolare si obbliga a:

- considerare e trattare in maniera strettamente riservata tutte le informazioni, dati o documenti ricevuti o resi accessibili da Insiel e ad attuare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate tali informazioni e prevenire accessi non autorizzati, la sottrazione e la manipolazione delle stesse;
- non divulgare e/o comunque a non rendere note a Terzi le informazioni, intendendosi per "Terzi" tutti i soggetti diversi dagli amministratori,

	dipendenti, intermediari o consulenti ("Persone Collegate") di Insiel, a cui il Fornitore potrà comunicare le informazioni nella misura in cui ciò sia necessario al fine di consentirgli di svolgere le attività affidategli; dare istruzioni ai propri tecnici circa l'obbligo del più assoluto riserbo nell'ipotesi in cui, accidentalmente dovessero avere notizia di dati o informazioni di Insiel o di terzi contenuti in cartelle elettroniche, con divieto di diffusione o comunicazione di qualsivoglia notizia e/o dato dei quali dovessero venire a conoscenza. Qualora la diffusione presso terzi di materiale, dati, documenti o di informazioni sia stato causato da atti o fatti direttamente imputabili al Fornitore e/o ai loro dipendenti, quest'ultimo sarà tenuto a risarcire a Insiel gli eventuali danni connessi alla violazione dell'obbligo di riservatezza. Il Fornitore si impegna a erogare i servizi di gestione oggetto della presente fornitura limitando il più possibile l'accesso ai dati personali contenuti nei sistemi oggetto del presente contratto. Ulteriori disposizioni I terminali e i dispositivi eventualmente utilizzati dal Fornitore per la connessione nell'ambito dell'affidamento devono venir collocati in aree sicure ad accesso controllato. Nel caso di utilizzo di strumenti portatili, devono essere adottate regole comportamentali che diminuiscano il rischio di sottrazione o accesso abusivo. Il Fornitore è tenuto a segnalare a Insiel, per il tramite dei propri riferimenti interni e senza indugi, qualsiasi vulnerabilità o evento di sicurezza rilevato nello svolgimento delle proprie attività. Il Fornitore si impegna ad adottare le eventuali ulteriori disposizioni indicate da Insiel e ogni misura di sicurezza prevista dalle attuali e dalle future normative sul trattamento di dati e sull'accesso ai sistemi. Il Fornitore, all'atto	
	28	

della scadenza del contratto e/o dei servizi contrattualizzati o, comunque, in caso di cessazione – per qualunque causa – dell'efficacia del contratto, salvo la sussistenza di un obbligo di legge o di regolamento nazionale e/o comunitario che preveda la conservazione dei dati, si impegna a interrompere ogni operazione di trattamento degli stessi e a provvedere, su indicazione di Insiel o dell'Amministrazione proprietaria dei dati, all'immediata restituzione dei dati oppure alla loro integrale cancellazione, in entrambi i casi rilasciando contestualmente un'attestazione scritta che presso lo stesso Fornitore non ne esiste alcuna copia. In caso di richiesta scritta di Insiel o dell'Amministrazione proprietaria dei dati, il Fornitore è tenuto a indicare le modalità tecniche e le procedure utilizzate per la cancellazione/distruzione dei dati.

Articolo 26 – Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente scrittura privata è firmata digitalmente, ex art. 24 commi 1 e 2 del D. Lgs. 7-3-2005 n. 82, in unico originale e viene assoggettata ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Sono a carico del Fornitore le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni e ogni altro onere necessario alla stipulazione del contratto.

Il Fornitore dovrà corrispondere l'importo dell'imposta di bollo in conformità alla tabella A di cui all'allegato I.4 del D. Lgs. 36/2023:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
<40.000	esente
=>40.000 <150.000	40
=>150.000 <1.000.000	120
=>1.000.000 <5.000.000	250

=>5.000.000 <25.000.000	500
>=25.000.000	1.000

Il Fornitore assolverà all'imposta di bollo utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 FLIDE) – ai sensi dell'articolo 18 comma 10 del D. Lgs. 36/2023, integrato dal [Provvedimento n. 240013/2023](#) e dalla [Risoluzione n. 37/E dell'Agenzia delle Entrate](#).

Il Fornitore dichiara che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 34, comma 35, del Decreto Legge 179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012, n. 221, a partire dal 01 gennaio 2013, verserà le spese sostenute dalla scrivente stazione appaltante per la pubblicazione nei quotidiani nazionali e locali dell'estratto del bando di gara in oggetto e del relativo avviso di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 225 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023.

Insiel comunicherà al Fornitore gli importi definitivi che dovranno essere versati, nonché le relative modalità di effettuazione del versamento.

Articolo 27 - Adesione al Codice Etico ed ai Principi di Comportamento con la Pubblica Amministrazione - Rispetto delle disposizioni contenute nel modello di organizzazione e gestione ai sensi del D. Lgs. 231/2001

Il Fornitore garantisce – obbligandosi parimenti a far osservare tale obbligo ai propri dipendenti, consulenti e collaboratori – che, nell'esecuzione delle attività, saranno rispettate le normative vigenti ed i comuni principi di etica professionale al fine di non porre in essere alcuna azione, nei confronti di terzi in genere ed in particolare della Pubblica Amministrazione, finalizzata ad influenzare illecitamente le decisioni a favore di INSIEL.

Pertanto, nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, il Fornitore si impegna ad osservare le norme contenute nel [codice etico](#) e nel [Modello di](#)

[organizzazione, gestione e controllo](#) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Titolo “REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, paragrafi A.1, A.2 ed A.3 documenti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto reperibili, al momento della stipula del presente contratto, al sito di INSIEL: <http://www.INSIEL.it> che il Fornitore dichiara di aver letto ed accettati nella loro integrità.

Il Fornitore dichiara, pertanto, di essere a conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni contenute nel Modello di Organizzazione e Gestione adottato da INSIEL ai sensi dello stesso D. Lgs. n. 231/2001. Si obbliga pertanto a tenere un comportamento in linea con il suddetto Modello Organizzativo e comunque tale da non esporre INSIEL al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il Fornitore prende atto che, in caso di mancato pieno rispetto di quanto espresso nei documenti menzionati nei precedenti capoversi, il presente si risolverà di diritto, fatta salva la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 28- Disposizioni antimafia

Il Fornitore prende atto che l'affidamento del presente servizio è subordinato all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia. In particolare, non dovranno essere stati presi provvedimenti, definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa nei confronti del legale rappresentante e dei componenti dell'organo di Amministrazione del Fornitore, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, né essere pronunciate condanne che comportino la incapacità di contrarre con la Pubblica

Amministrazione.

Il Fornitore prende atto, rinunciando espressamente ad ogni eccezione al riguardo,

che ove, nel corso di durata del presente contratto, fossero emanati provvedimenti

di cui al precedente capoverso, il contratto stesso si risolverà di diritto, fatta salva

la facoltà di INSIEL di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

Il Fornitore dichiara di assumere gli obblighi di cui al presente articolo anche in relazione alle imprese subappaltatrici.

Articolo 29 – Disposizioni generali

Le disposizioni del presente contratto integrano e, se difforni, prevalgono su quelle
del Capitolato tecnico.

Per quanto non risulta disposto dal presente contratto, e per l'interpretazione dello stesso, si fa rinvio al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché alle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione statale e della Regione Friuli Venezia Giulia ed alla normativa vigente.

Articolo 30 – Foro competente

Per ogni eventuale controversia insorta tra le parti, in relazione al presente contratto, è esclusivamente competente il Foro di Trieste.

INSIEL S.p.A. con socio unico

IL FORNITORE

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1341 c.c., tutte le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Art. 5 Verifica di conformità

- Art. 7 Obblighi del Fornitore

- Art. 11 Subappalto

- Art. 17	Penali
-----------	--------

- Art. 19 Cessione dei crediti

- Art. 20 Risoluzione, Clausola risolutiva espressa

- Art. 21 Recesso

- Art. 23 Subentro nel contratto

- Art. 30 Foro competente

IL FORNITORE